

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2303/2542

บริษัทไชน่าอินชัวร์นส์ (ไทย) จำกัด
บริษัทเดลตาแมกซ์ เฟรท ชิสเต็ม
(ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 43, มาตรา 45, มาตรา 49

จำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง อ้างว่า ผู้รับตราส่งไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ขนส่งหรือผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายทราบถึงความเสียหายภายใน 15 วัน นับแต่วันรับมอบของ จึงเข้าข้อสันนิษฐานตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 49 ว่าผู้ขนส่งได้มอบของที่มีสภาพดีแก่ผู้รับตราส่งแล้วนั้น ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด จึงสามารถนำสืบหักล้างได้ เมื่อฟังได้ว่าสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเลจริง ผู้ขนส่งก็ต้องรับผิดชอบ

โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าพิพาท และได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตราส่งไปแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิมาจากผู้รับตราส่งตามกฎหมาย มีสิทธิฟ้องร้องให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นรับผิดชอบต่อโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 941,637.98 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 941,637.98 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทน โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าตู้แช่แข็งจำนวน 115 กล่อง ที่บริษัทฟูลเฮาส์ จำกัด ผู้ขายในประเทศไทยว่าจ้างจำเลยทั้งสองขนส่งทางทะเลไป ให้บริษัทตุงวุง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ซื้อที่ประเทศไต้หวัน ในวงเงิน 38,659.50 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าพิพาทไปถึงท่าเรือปลายทางเมืองกิลุง ประเทศไต้หวัน วันที่ 12 สิงหาคม 2536 และถูกส่งต่อไปถึงบริษัททั้งยา ทรานสปอร์ตเทชั่น แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2536 ขณะสินค้าพิพาทอยู่ที่บริษัท ทั้งยา ทรานสปอร์ตเทชั่น แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด พนักงานของบริษัทนำสินค้าพิพาทออกจากตู้สินค้าเมื่อเวลา 16.40 นาฬิกา ของวันที่ 20 สิงหาคม 2536 ปรากฏว่าสินค้าพิพาทได้รับความเสียหาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า สินค้าพิพาทเสียหายขณะอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือไม่ เห็นว่า เรือบรรทุกสินค้าพิพาทเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพมหานครวันที่ 4 สิงหาคม 2536 ถึงท่าเรือเมืองกิลุง ประเทศไต้หวันวันที่ 12 สิงหาคม 2536 พนักงานของบริษัททั้งยา ทรานสปอร์ตเทชั่น แอนด์

เทอร์มินัล จำกัด รับผิดชอบสินค้าน้ำมันที่ปรากฏว่าน้ำมันมีสภาพชำรุดบิตอง การที่น้ำมันซึ่งทำด้วยเหล็กหนามีสภาพบิตองย้อมแสดงว่าน้ำมันถูกกระแทกอย่างแรง เมื่อนายเลียง พนักงานของจำเลยที่ 2 เบิกความรับว่า ขณะรับน้ำมันสินค้าน้ำมันมีสภาพเรียบร้อย ดังนั้นการบิตองของน้ำมันจึงต้องเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลคือระหว่างวันที่ 4 ถึง 12 สิงหาคม 2536 และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้น ประกอบกับรายงานการสำรวจความเสียหายของสินค้าน้ำมันโดยบริษัทเชย์บอลท์ - ใต้หวัน จำกัด แล้ว ปรากฏว่าน้ำมันด้านนอกที่มุนบนด้านซ้ายของแผ่นหน้ามีรอยแตกยาวประมาณ 12 เซนติเมตร กว้าง 0.6 เซนติเมตร และภายในน้ำมันที่มุนขวา ด้านหน้ามีรอยแตกยาวประมาณ 12 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร ที่พื้นน้ำมันมีรอยเปียกน้ำเห็นได้ชัด ที่เพดานมีหยดน้ำเกาะอยู่จำนวนมาก ที่ตัวสินค้าและกล่องใส่สินค้าน้ำมันมีราสีเขียวและมีหนอนที่ยังมีชีวิตอยู่ แสดงว่าสินค้าน้ำมันเสียหายเนื่องจากมีน้ำจำนวนมากเข้าไปในน้ำมันทั้งสองแห่ง แม้จะพบรอยแตกหลังวันที่ 12 สิงหาคม 2536 แต่เมื่อดูสภาพของสินค้าน้ำมันที่เน่าจนมีหนอนและราขึ้นเขียวแล้ว ข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่ารอยแตกของน้ำมันและความเสียหายของสินค้าน้ำมันไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ หากแต่เกิดขึ้นพร้อมกับรอยบิตองของน้ำมันเนื่องจากถูกกระแทกกระแทกอย่างแรงนั่นเองเพียงแต่ขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเท่านั้น เมื่อสินค้าน้ำมันเกิดความเสียหายขณะอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งร่วมจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทตุงวูซง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้รับตราส่ง...

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาต่อมาว่า ผู้รับตราส่งไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ขนส่งหรือผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายทราบถึงความเสียหายภายใน 15 วัน นับแต่วันรับมอบของจึงเข้าข้อสันนิษฐานว่าผู้ขนส่งได้มอบของที่มีสภาพดีแก่ผู้รับตราส่งแล้วนั้นเห็นว่า ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดโจทก์จึงสามารถนำสืบหักล้าง

ได้ และพึงได้ว่าสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเลจริงดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้น สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อสุดท้ายที่อ้างว่า โจทก์ไม่ได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าพิพาท และได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตราส่งไปแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิมาจากผู้รับตราส่งตามกฎหมายและมีสิทธิฟ้องร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบต่อโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่ระบุให้ชัดว่าของต้นเงินจำนวนเท่าใดนั้น อาจทำให้เข้าใจผิดว่าคิดจากต้นเงิน 941,637.98 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะจำนวนเงินดังกล่าวไม่ใช่ต้นเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่ได้รวมเอาดอกเบี้ยไว้ด้วย จึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 890,754.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-จรูญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสงวน พรอิชยานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นางจิระวรรณ ศิริบุตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น